P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Badol als Bapak Yoyos Bin Enan
2. Tempat lahir : Tangki Dahuyan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /11 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mess Jalemu PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan Alamat Sesuai KTP Desa Tangki Dahuyan RT.001 RW.001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024;

Terdakwa Badol als Bapak Yoyos Bin Enan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi Eprayen Punding, S.H., Advokat-Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Juni 2024 Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa **BADOL Als BAPAK YOYOS Bin ENAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor kotor 2,22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua koma dua dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram*

- 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu
- 2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan dari plastic
- 1 (satu) buah kotak bekas senter lampu merk LUBY yang berisikan plastic klip
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk VOLCOM
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 17 warna biru tua beserta simcard dengan nomor 081251104616, dengan Nomor IMEI 1 868765064895930 dan Nomor IMEI 2 868765064895922

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar dengan total nominal uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan, dan juga Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BADOL Als BAPAK YOYOS Bin ENAN**, pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Januari tahun 2024 sekira jam 18.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Rabu, tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 18.00 Wib,** saat Terdakwa berada di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Sdr. ITIT (masuk dalam DPO) bersama adiknya (yang Namanya tidak diketahui Terdakwa) mendatangi Terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis shabu namun Terdakwa masih belum menyetujuinya. Sdr. ITIT bersama adiknya kemudian menginap ditempat tinggal Terdakwa dan pulang keesokan harinya. Selanjutnya pada hari **Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib**, Adik dari Sdr. ITIT kemudian kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara hutang kemudian Terdakwa mengiyakannya. Atas narkotika tersebut kemudian Terdakwa paketkan menjadi 13 (tiga belas) paket siap jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual.
- Bahwa selanjutnya pada hari **Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib** Sdr. ITIT menghubungi Terdakwa dan menanyakan narkotika yang telah diserahkan, Terdakwa kemudian menjawab narkotika yang sebelumnya diserahkan sudah habis. Sdr. ITIT kemudian menanyakan apakah ingin dikirimkan kembali dan Terdakwa menjawab terserah saja kalau mau diantar antar saja, kalau tidak tidak apa apa. Terdakwa pun menyampaikan uang hasil penjualan narkotika ada pada Terdakwa. Sdr. ITIT kemudian menyampaikan adiknya akan mengantarkan narkotika lagi.
- Bahwa pada hari **Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib,** Adik dari Sdr. ITIT menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan adik dari Sdr. ITIT memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian langsung pergi. Atas narkotika yang diserahkan tersebut pada sekira jam 17.45 Wib Terdakwa menggunakan menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menyisihkan dan memasukan serbuk narkotika jenis shabu kedalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan habis. Selanjutnya setelah menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian mempaketkan paket narkotika tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket siap jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya. 10 (sepuluh) paket narkotika Terdakwa simpan disaku Terdakwa sedangkan 8 (delapan) paket narkotika disimpan dibawah Kasur didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari **Rabu tanggal 17 Januari 2024,** Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. DEPRI, Sdr. TABAH dan Sdr. JAYA (masuk dalam DPO) dengan cara, pada saat Terdakwa berada di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah **sekira jam 18.00 Wib** datang Sdr. DEPRI menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. DEPRI, kemudian Sdr. DEPRI pergi. **sekira jam 21.00 Wib** datang Sdr. TABAH menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. TABAH, kemudian Sdr. TABAH pergi, terakhir pada **sekira jam 22.00 Wib** datang Sdr. JAYA menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. JAYA, kemudian Sdr. JAYA pergi.

- Bahwa selanjutnya pada hari **Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib** saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan mendapat informasi dari pihak perusahaan dan satpam perusahaan PT. Agro Lestari Santosa bahwa ada salah satu karyawannya yang dicurigai menjual narkotika jenis shabu, setelah mendalami informasi tersebut anggota Polsek Rungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapat informasi yang diduga menjual narkotika tersebut adalah Sdr. BADOL Als BAPAK YOYOS (Terdakwa) sehingga kemudian pada hari **Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib** anggota Polsek Rungan bersama dengan pihak perusahaan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan saksi LETUS dan saksi SUKOCO, kemudian Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di saku celana Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket narkotika sehingga total keseluruhan narkotika yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket narkotika. Terdakwa kemudian mengaku 15 (lima belas) paket yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ITIT melalui adik dari Sdr. ITIT. Selanjutnya dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 2 (dau) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak bekas senter lampu merk LUBY yang berisikan plastic klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk VOLCOM, yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo 17 warna biru tua dengan nomor simcard 081251104616 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. ITIT dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan.

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan transaksi narkotika sejak bulan Juli 2023 yang pernah didapatkan dari Sdr. EDON (masuk dalam DPO) dan Sdr. BADOT (masuk dalam DPO) yang sudah tidak diingat berapa jumlahnya, namun yang terakhir Terdakwa mendapatkan dari Sdr. ITIT sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0056 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0051.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kode huruf L berisi kristal bening dengan berat 0,1229 gram (plastik klip kecil kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 20.01/11144/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa BADOL Als BAPAK YOYOS Bin ENAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BADOL Als BAPAK YOYOS Bin ENAN**, pada hari Kamis, tanggal 18 bulan Januari tahun 2024 sekira jam 01.00 Wib atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib** saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan mendapat informasi dari pihak perusahaan dan satpam perusahaan PT. Agro Lestari Santosa bahwa ada salah satu karyawannya yang dicurigai menjual narkotika jenis shabu, setelah mendalami informasi tersebut anggota Polsek Rungan mendapat informasi yang diduga menjual narkotika tersebut adalah Sdr. BADOL Als BAPAK YOYOS (Terdakwa) sehingga kemudian pada hari **Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib** anggota Polsek Rungan bersama dengan pihak perusahaan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan saksi LETUS dan saksi SUKOCO, kemudian Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di saku celana Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket narkotika sehingga total keseluruhan narkotika yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket narkotika. Terdakwa kemudian mengaku 15 (lima belas) paket yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ITIT melalui adik dari Sdr. ITIT (yang Namanya tidak diketahui oleh Terdakwa). Selanjutnya dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 2 (dau) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak bekas senter lampu merk LUBY yang berisikan plastic klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

VOLCOM, yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo 17 warna biru tua dengan nomor simcard 081251104616 dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa memiliki kaitan erat dengan transaksi narkotika yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan transaksi narkotika sejak bulan Juli 2023 yang pernah didapatkan dari Sdr. EDON (masuk dalam DPO) dan Sdr. BADOT (masuk dalam DPO) yang sudah tidak diingat berapa jumlahnya, namun yang terakhir Terdakwa mendapatkan narkotika yang ditemukan saat penggeledahan dari Sdr. ITIT sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, diantarkan langsung oleh adik dari Sdr. ITIT. Atas narkotika yang didapatkan dari Sdr. ITIT melalui adik dari Sdr. ITIT telah Terdakwa gunakan dan paketkan menjadi 18 (delapan belas) paket dan terjual sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. DEPRI, Sdr. TABAH dan Sdr. JAYA (masuk dalam DPO) dengan cara, pada saat Terdakwa berada di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sekira jam 18.00 Wib datang Sdr. DEPRI menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. DEPRI, kemudian Sdr. DEPRI pergi. sekira jam 21.00 Wib datang Sdr. TABAH menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. TABAH, kemudian Sdr. TABAH pergi, terakhir pada sekira jam 22.00 Wib datang Sdr. JAYA menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. JAYA, kemudian Sdr. JAYA pergi.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0056 tanggal 23 Januari 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0051.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kode huruf L berisi kristal bening dengan berat 0,1229 gram (plastik klip kecil kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 20.01/11144/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa BADOL Als BAPAK YOYOS Bin ENAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa **BADOL Als BAPAK YOYOS Bin ENAN**, pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Januari tahun 2024 sekira jam 17.45 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib,** Adik dari Sdr. ITIT (yang Namanya tidak diketahui Terdakawa) menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian langsung pergi. Atas narkotika yang diserahkan tersebut pada sekira jam 17.45 Wib Terdakwa menggunakan menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menyisihkan dan memasukan serbuk narkotika jenis shabu kedalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan habis. Selanjutnya setelah menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian mempaketkan narkotika tersebut menjadi beberapa paket yang kemudian Terdakwa simpan disaku Terdakwa dan dibawah Kasur didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari **Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib** saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan mendapat informasi dari pihak perusahaan dan satpam perusahaan PT. Agro Lestari Santosa bahwa ada salah satu karyawannya yang dicurigai menjual narkotika jenis shabu, setelah mendalami informasi tersebut anggota Polsek Rungan mendapat informasi yang diduga menjual narkotika tersebut adalah Sdr. BADOL Als BAPAK YOYOS (Terdakwa) sehingga kemudian pada hari **Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib** anggota Polsek Rungan bersama dengan pihak perusahaan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan saksi LETUS dan saksi SUKOCO, kemudian Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di saku celana Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket narkotika sehingga total keseluruhan narkotika yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket narkotika. Terdakwa kemudian mengaku 15 (lima belas) paket yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ITIT melalui adik dari Sdr. ITIT. Selanjutnya dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 2 (dau) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak bekas senter lampu merk LUBY yang berisikan plastic klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk VOLCOM, yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo 17 warna biru tua dengan nomor simcard 081251104616 dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa memiliki kaitan erat dengan transaksi narkotika yang dilakukan Terdakwa.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0056 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0051.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kode huruf L berisi kristal bening dengan berat 0,1229 gram (plastik klip kecil kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 20.01/11144/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,57 (nol koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram.

- Berdasarkan Surat Nomor R/005/III/KA/PB.06.00/2024/BNNP tanggal 21 Maret 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. BADOL Als BAPAK YOYOS Bin ENAN berdasarkan BA Rapat Pelaksanaan Asesmen diketahui Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pola penggunaan situasional merangkap sebagai pengedar dan didapatkan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa BADOL Als BAPAK YOYOS Bin ENAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPTU YOGA PRATAMA Bin EDISON A SAHAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut pada mulanya diketahui atas adanya informasi dari pegawai perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa bahwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika. Selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LETUS dan saksi SUKOCO.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di saku celana Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket narkotika sehingga total keseluruhan narkotika yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket narkotika. Terdakwa kemudian mengaku 15 (lima belas) paket yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ITIT melalui adik dari Sdr. ITIT. Selanjutnya dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 2 (dau) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak bekas senter lampu merk LUBY yang berisikan plastic klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk VOLCOM, yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo 17 warna biru tua dengan nomor simcard 081251104616 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. ITIT dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan transaksi narkotika sejak bulan Juli 2023 yang pernah didapatkan dari Sdr. EDON (masuk dalam DPO) dan Sdr. BADOT (masuk dalam DPO) yang sudah tidak diingat berapa jumlahnya, namun yang terakhir Terdakwa mendapatkan dari Sdr. ITIT sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib**,** Adik dari Sdr. ITIT menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan adik dari Sdr. ITIT memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian langsung pergi. Atas narkotika yang diserahkan tersebut pada sekira jam 17.45 Wib Terdakwa menggunakan menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menyisihkan dan memasukan serbuk narkotika jenis shabu kedalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan habis. Selanjutnya setelah menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian mempaketkan paket narkotika tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket siap jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya. 10 (sepuluh) paket narkotika Terdakwa simpan disaku Terdakwa sedangkan 8 (delapan) paket narkotika disimpan dibawah Kasur didalam kamar Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 juga, Terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. DEPRI, Sdr. TABAH dan Sdr. JAYA (masuk dalam DPO) dengan cara, pada saat Terdakwa berada di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sekira jam 18.00 Wib datang Sdr. DEPRI menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. DEPRI, kemudian Sdr. DEPRI pergi. sekira jam 21.00 Wib datang Sdr. TABAH menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. TABAH, kemudian Sdr. TABAH pergi, terakhir pada sekira jam 22.00 Wib datang Sdr. JAYA menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. JAYA, kemudian Sdr. JAYA pergi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum dalam persidangan
- Saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BRIPDA YESAYA EDREI Bin NEGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut pada mulanya diketahui atas adanya informasi dari pegawai perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa bahwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika. Selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LETUS dan saksi SUKOCO.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di saku celana Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket narkotika sehingga total keseluruhan narkotika yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket narkotika. Terdakwa kemudian mengaku 15 (lima belas) paket yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ITIT melalui adik dari Sdr. ITIT. Selanjutnya dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 2 (dau) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak bekas senter lampu merk LUBY yang berisikan plastic klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk VOLCOM, yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo 17 warna biru tua dengan nomor simcard 081251104616 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. ITIT dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan transaksi narkotika sejak bulan Juli 2023 yang pernah didapatkan dari Sdr. EDON (masuk dalam DPO) dan Sdr. BADOT (masuk dalam DPO) yang sudah tidak diingat berapa jumlahnya, namun yang terakhir Terdakwa mendapatkan dari Sdr. ITIT sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib**,** Adik dari Sdr. ITIT menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan adik dari Sdr. ITIT memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian langsung pergi. Atas narkotika yang diserahkan tersebut pada sekira jam 17.45 Wib Terdakwa menggunakan menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menyisihkan dan memasukan serbuk narkotika jenis shabu kedalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

habis. Selanjutnya setelah menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian mempaketkan paket narkotika tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket siap jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya. 10 (sepuluh) paket narkotika Terdakwa simpan disaku Terdakwa sedangkan 8 (delapan) paket narkotika disimpan dibawah Kasur didalam kamar Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 juga, Terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. DEPRI, Sdr. TABAH dan Sdr. JAYA (masuk dalam DPO) dengan cara, pada saat Terdakwa berada di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sekira jam 18.00 Wib datang Sdr. DEPRI menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. DEPRI, kemudian Sdr. DEPRI pergi. sekira jam 21.00 Wib datang Sdr. TABAH menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. TABAH, kemudian Sdr. TABAH pergi, terakhir pada sekira jam 22.00 Wib datang Sdr. JAYA menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. JAYA, kemudian Sdr. JAYA pergi

- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum dalam persidangan
- Saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SUKOCO PAK KOCO Bin ATMO TONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut pada mulanya diketahui atas adanya informasi dari pegawai perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa bahwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika. Selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LETUS dan saksi SUKOCO.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di saku celana Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket narkotika sehingga total keseluruhan narkotika yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket narkotika. Terdakwa kemudian mengaku 15 (lima belas) paket yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ITIT melalui adik dari Sdr. ITIT. Selanjutnya dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 2 (dau) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak bekas senter lampu merk LUBY yang berisikan plastic klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk VOLCOM, yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo 17 warna biru tua dengan nomor simcard 081251104616 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. ITIT dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan.

- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum dalam persidangan
- Saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **LETUS S GAMAN Als BAPAK ERIK Bin SIUS GAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut pada mulanya diketahui atas adanya informasi dari pegawai perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa bahwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika. Selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan terhadap Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LETUS dan saksi SUKOCO.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di saku celana Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket narkotika sehingga total keseluruhan narkotika yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket narkotika. Terdakwa kemudian mengaku 15 (lima belas) paket yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ITIT melalui adik dari Sdr. ITIT. Selanjutnya dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 2 (dau) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak bekas senter lampu merk LUBY yang berisikan plastic klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk VOLCOM, yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo 17 warna biru tua dengan nomor simcard 081251104616 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. ITIT dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum dalam persidangan
- Saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan.
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LETUS dan saksi SUKOCO.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di saku celana Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket narkotika sehingga total keseluruhan narkotika yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket narkotika. Atas 15 (lima belas) paket yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ITIT melalui adik dari Sdr. ITIT. Selanjutnya dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 2 (dau) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak bekas senter lampu merk LUBY yang berisikan plastic klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk VOLCOM, yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo 17 warna biru tua dengan nomor simcard 081251104616 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. ITIT dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika, uang yang dilakukan penyitaan merupakan uang hasil penjualan narkotika dan handphone digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam membeli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0056 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0051.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kode huruf L berisi kristal bening dengan berat 0,1229 gram (plastik klip kecil kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan lampiran Nomor 20.01/11144/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram*
- 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu
- 2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan dari plastic
- 1 (satu) buah kotak bekas senter lampu merk LUBY yang berisikan plastic klip
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk VOLCOM
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 17 warna biru tua beserta simcard dengan nomor 081251104616, dengan Nomor IMEI 1 868765064895930 dan Nomor IMEI 2 868765064895922
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sejumlah 6 (enam) lembar dengan total nominal uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut pada mulanya diketahui atas adanya informasi dari pegawai perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa bahwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika. Selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LETUS dan saksi SUKOCO.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di saku celana Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket narkotika sehingga total keseluruhan narkotika yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui 15 (lima belas) paket yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ITIT melalui adik dari Sdr. ITIT. Selanjutnya dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 2 (dau) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak bekas senter lampu merk LUBY yang berisikan plastic klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk VOLCOM, yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo 17 warna biru tua dengan nomor simcard 081251104616 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. ITIT dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan transaksi narkotika sejak bulan Juli 2023 yang pernah didapatkan dari Sdr. EDON (masuk dalam DPO) dan Sdr. BADOT (masuk dalam DPO) yang sudah tidak diingat berapa jumlahnya, namun yang terakhir Terdakwa mendapatkan dari Sdr. ITIT sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib**,** Adik dari Sdr. ITIT menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan adik dari Sdr. ITIT memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian langsung pergi. Atas narkotika yang diserahkan tersebut pada sekira jam 17.45 Wib Terdakwa menggunakan menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menyisihkan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memasukan serbuk narkotika jenis shabu kedalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan habis. Selanjutnya setelah menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian mempaketkan paket narkotika tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket siap jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya. 10 (sepuluh) paket narkotika Terdakwa simpan disaku Terdakwa sedangkan 8 (delapan) paket narkotika disimpan dibawah Kasur didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 juga, Terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. DEPRI, Sdr. TABAH dan Sdr. JAYA (masuk dalam DPO) dengan cara, pada saat Terdakwa berada di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sekira jam 18.00 Wib datang Sdr. DEPRI menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. DEPRI, kemudian Sdr. DEPRI pergi. sekira jam 21.00 Wib datang Sdr. TABAH menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. TABAH, kemudian Sdr. TABAH pergi, terakhir pada sekira jam 22.00 Wib datang Sdr. JAYA menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. JAYA, kemudian Sdr. JAYA pergi
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0056 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0051.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kode huruf L berisi kristal bening dengan berat 0,1229 gram (plastik klip kecil kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 20.01/11144/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(toerekeningsvaanbaarheid)* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati *(Natuurlijk persoons)*, yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons)*, yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa **BADOL Als BAPAK YOYOS Bin ENAN** sebagai pribadi kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa selama persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum”,* dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut pada mulanya diketahui atas adanya informasi dari pegawai perusahaan PT. Agro Lestari Sentosa bahwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika. Selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi BRIPKA YESAYA dan saksi BRIPTU YOGA bersama anggota Polsek Rungan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LETUS dan saksi SUKOCO.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di saku celana Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket narkotika sehingga total keseluruhan narkotika yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui 15 (lima belas) paket yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ITIT melalui adik dari Sdr. ITIT. Selanjutnya dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 2 (dau) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak bekas senter lampu merk LUBY yang berisikan plastic klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk VOLCOM, yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo 17 warna biru tua dengan nomor simcard 081251104616 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. ITIT dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan transaksi narkotika sejak bulan Juli 2023 yang pernah didapatkan dari Sdr. EDON (masuk dalam DPO) dan Sdr. BADOT (masuk dalam DPO) yang sudah tidak diingat berapa jumlahnya, namun yang terakhir Terdakwa mendapatkan dari Sdr. ITIT sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib**,** Adik dari Sdr. ITIT menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan adik dari Sdr. ITIT memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian langsung pergi. Atas narkotika yang diserahkan tersebut pada sekira jam 17.45 Wib Terdakwa menggunakan menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menyisihkan dan memasukan serbuk narkotika jenis shabu kedalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan habis. Selanjutnya setelah menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian mempaketkan paket narkotika tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket siap jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya. 10 (sepuluh) paket narkotika Terdakwa simpan disaku Terdakwa sedangkan 8 (delapan) paket narkotika disimpan dibawah Kasur didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 juga, Terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. DEPRI, Sdr. TABAH dan Sdr. JAYA (masuk dalam DPO) dengan cara, pada saat Terdakwa berada di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sekira jam 18.00 Wib datang Sdr. DEPRI menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. DEPRI, kemudian Sdr. DEPRI pergi. sekira jam 21.00 Wib datang Sdr. TABAH menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. TABAH, kemudian Sdr. TABAH pergi, terakhir pada sekira jam 22.00 Wib datang Sdr. JAYA menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. JAYA, kemudian Sdr. JAYA pergi

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0056 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0051.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kode huruf L berisi kristal bening dengan berat 0,1229 gram (plastik klip kecil kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 20.01/11144/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa benar Terdakwa dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut diawali dengan membeli dari adik Sdr. ITIT pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib yang datang ke tempat tinggal Terdakwa di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram dengan dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang yang nantinya akan dibayar setelah terjual. Selanjutnya atas paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsinya sebagaian, dan selanjutnya Terdakwa mempaketkan paket narkotika tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket siap jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya. 10 (sepuluh) paket narkotika Terdakwa simpan disaku Terdakwa sedangkan 8 (delapan) paket narkotika disimpan dibawah Kasur didalam kamar Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 juga, Terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. DEPRI, Sdr. TABAH dan Sdr. JAYA (masuk dalam DPO) dengan cara, pada saat Terdakwa berada di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, sekitar pukul 18.00 Wib datang Sdr. DEPRI menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. DEPRI, kemudian Sdr. DEPRI pergi. sekira jam 21.00 Wib datang Sdr. TABAH menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. TABAH, kemudian Sdr. TABAH pergi, terakhir pada sekira jam 22.00 Wib datang Sdr. JAYA menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dan menyerahkan narkotika kepada Sdr. JAYA, kemudian Sdr. JAYA pergi. Selanjutnya atas perbuatan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira jam 21.00 Wib yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan disaksikan oleh saksi SUKOCO dan saksi LETUS di Mess Jalemu 2 PT. Agro Lestari Santosa, Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menjual Narkotika Golongan I;** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan, shabu-shabu tersebut yang mana dengan demikian Terdakwa pun juga tidak memiliki hak dalam hal membeli, ataupun menjual shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** ini telah terpenuhi**;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerimtah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BADOL Als BAPAK YOYOS Bin ENAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram*
- 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu
- 2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan dari plastic
- 1 (satu) buah kotak bekas senter lampu merk LUBY yang berisikan plastic klip
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk VOLCOM
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 17 warna biru tua beserta simcard dengan nomor 081251104616, dengan Nomor IMEI 1 868765064895930 dan Nomor IMEI 2 868765064895922;

- Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar dengan total nominal uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H. , Fransiskus Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H. Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)